قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004

يحدد قواعد الحماية من الحرائق الباطنية

إن وزير الطاقة والمناجم،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-469 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات اللّم والجمع و/أو الجني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 الذي يحدد القواعد الفنية المنجمية، لا سيما المادة 13 منه.

يقرر ما يأتي :

المادّة الأولى : تطبيقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قواعد الحماية من الحرائق الباطنية.

المادّة 2 : يتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية أن يباشروا أشغالهم طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار.

المادّة 3 : يجب أن يُصنع العتاد الكهربائي المخصص للأعماق على النحو الآتي :

- استبعاد أي احتكاك مباشر لأي شخص بالموصّل الكهربائي،
- احتواء الشبكة الكهربائية المستعملة على القدر الأدنى من خطر صعق العمال.

المادّة 4 : يجب أن تكون الكوابل الكهربائية وأجهزة القطع وتجهيزات الحماية مصمّمة على النحو الذي يكون من الممكن القضاء بواسطته على أسباب السخونة غير العادية للموصّلات.

المادّة 5 : يجب ألاّ تكون المحالّ الباطنية التي تحتوي على الآلات الحرارية أو التي تُستخدم كمستودع، ولو مؤقتا، لمواد قابلة للالتهاب بسهولة، ملبّسة إلاّ بمواد غير قابلة للاحتراق.

تُحفظ السوائل السريعة الالتهاب في صهاريج أو في براميل أو في صفائح مقفلة بإحكام.

لا يُمكن حفظ المواد المستخدمة في التشحيم أو التنظيف إلا في أوعية حديدية مقفلة أو في مشكاة مبنية بالإسمنت وفيها أبواب حديدية. ويجب أن تُوضع النفايات الدسمة في علب حديدية وترفع بشكل دوري.

تُمسك أكياس أو دلاء مملوءة بالرمل النظيف والجاف احتياطيا في محالّ تحتوي على سوائل سريعة الالتهاب.

يُمنع التدخين في المحالّ الباطنية التي توجد بها مواد شديدة الالتهاب أو إحداث لهب أو شرارات فيها.

المادّة 6 : لا يُمكن أن تكون البناءات التي تغطي فتحة البئر مبنية إلا بمواد غير قابلة للاحتراق، ما عدا أثناء مرحلة تنفيذ الأشغال التحضيرية.

ولا يمكن القيام بتكوين أي مؤونة من المواد السهلة الاحتراق فيها.

تُتخذ التدابير من أجل التمكن من مكافحة تسرب الدخان إلى الأشغال، بسرعة في حالة اندلاع حريق أثناء النهار.

المادّة 7 : يجب أن يتم إعداد قنوات رجوع الهواء في المحالّ التي تحتوي على مواد سريعة الالتهاب أو قنوات رجوع الهواء في مستودعات المتفجرات، بكيفية تجعل من الممكن صرف الغازات الضارة، في حالة اندلاع حريق، دون المرور بأي ورشة بها أشغال أو برواق فيه حركة.

إذا كان من غير الممكن تلبية هذا الشرط، فإن المحالّ يجب أن تكون مقفلة بإحكام بواسطة أبواب غير قابلة للاحتراق. ويجب أن تكون المحالّ التي تحتوي على سوائل سريعة الالتهاب مهوّاة كما ينبغي، ولا يمكن تهوية عدة محال من هذا الشكل دفعة واحدة.

المادّة 8 : يجب أن يُزوّد كل منجم بمنصات إطفاء ثابتة أو مطافٍ منقولة يتم الاحتفاظ بها دائما في حالة جيدة تسمح بمكافحة أي اندلاع لحريق باطني، فورا. ويجب حفظ مثل هذه الأجهزة على الخصوص في العمق بالقرب من المحالّ التي تحتوي على مواد سهلة الالتهاب، على أقل من 150 مترا من أي نقطة من شريط ناقل إذا كانت هذا الشريط قابلا للاحتراق، وكذا في نقاط يتم اختيارها كما ينبغي من الطرق الرئيسية ذات الدعائم القابلة للاحتراق غير المزودة بقنوات الماء. ويوضع موقع هذه الأجهزة على مخطط التهوية.

المادّة 9 : يجب على كل شخص يلاحظ بداية اندلاع حريق أن يعمل جاهدا على إخماده، وإذا لم يفلح في ذلك بسرعة يعلم أو يكلف من يعلم، في أقصر الآجال، المراقب الأقرب.

المادّة 10 : عند ظهور حريق في المنجم وإذا لم تثمر جميع الوسائل المستعملة، فإنه يجب على المستغل أن يعزل المنطقة التي اندلع بها الحريق عن مناطق الاستغلال الأخرى ببناء حاجز. ويجب أن توافق الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية على مخطط تصميم الحواجز. وبعد الانتهاء من إنجازها تكون موضوع محضر تعده الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

لا يمكن فتح منطقة كانت معزولة من قبل بواسطة حواجز إلا بعد ترخيص من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

ولا يمكن إنجاز حواجز لمكافحة الحريق أو فتح منطقة كانت معزولة من قبل بواسطة حواجز إلا بحضور مراقب. ويكون فريق النجدة على أهبة الاستعداد للتدخل.

المادّة 11 : يجب أن يفحص أحد الأعوان المعينين خصيصا حالة الحواجز مرة في اليوم على الأقل، بما في ذلك أيام التوقف عن العمل.

المادّة 12 : يجب أن تكون نسبة أكسيد الكربون تحت المراقبة الدائمة أثناء مكافحة الحريق.

ويجب إجلاء العمال بمجرد معاينة نسبة خطيرة منه في حالة عدم وجود الأجهزة الواقية.

المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004

شكيب خليل